

«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом руководителя
Управления земельных
отношений города Алматы
Приказ №52 н/к 21.08 2025г.

**Положение
об отделе арендных отношений и аукциона**

1. Общие положения

1. Отдел арендных отношений и аукциона является структурным подразделением коммунального государственного учреждения «Управление земельных отношений города Алматы».

2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, Земельным кодексом Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Структура отдела утверждается руководителем Управления в соответствии со штатным расписанием Управления.

**2. Основные задачи, функции, права и обязанности
отдела арендных отношений и аукциона**

1. Задача: Контроль за исполнением условий по заключенным Управлением договорам в сфере земельных отношений.

Функции:

1) Проработка с уполномоченными государственными органами заявлений физических и юридических лиц о рассмотрении возможности реализации земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах);

2) Подготовка предложений, организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или права аренды земельного участка;

3) Подготовка и заключение договоров купли-продажи земельных участков, в том числе в рассрочку, договоров о выплате суммы, равной кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков за изменение целевое назначение, в том числе в рассрочку, договоров купли-продажи права аренды земельных участков, договоров временного возмездного землепользования и временного безвозмездного землепользования и осуществление контроля за исполнением условий заключенных договоров;

4) Осуществление контроля за своевременным исполнением обязательств по решениям местного исполнительного органа об изменении целевого назначения земельных участков, предусматривающих оплату суммы, равной кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков;

5) Составление расчетов ежегодной суммы платы за пользование земельными участками, предоставленными государством во временное возмездное землепользование (аренду), а также представление в налоговый орган ежеквартально сведений о плательщиках платы и объектах обложения согласно утвержденной форме;

6) Рассмотрение вопросов о зачете либо возврате излишне (ошибочно) уплаченной суммы в бюджет, а также взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам поступления денежных средств в государственный бюджет;

2. Задача: Организация учета временных землепользователей.

Функции:

1) Взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам своевременного возврата земель, предоставленных во временное землепользование и другим вопросам в целях реализации задач отдела;

2) Подготовка и заключение договоров временного возмездного землепользования и временного безвозмездного землепользования на земельные участки и осуществление контроля за исполнением условий заключенных договоров;

3) Учет временных землепользователей в рамках функций отдела;

4) Качественное рассмотрение обращений физических и юридических лиц.

Права и обязанности:

1) Вносить предложения по совершенствованию производственных взаимоотношений между структурными подразделениям Управления;

2) Вносить предложения по совершенствованию деятельности отдела, направленных на повышение качества исполнения служебных обязанностей, улучшения условий труда;

3) Запрашивать и получать от других структурных подразделений документы и сведения, необходимые для выполнения задач и функции, установленных законодательством и настоящим Положением;

4) Исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящим положением, и в пределах определенных трудовым законодательством Республики Казахстан;

5) Соблюдение правил и норм техники безопасности, а также трудовой дисциплины;

6) Не разглашать конфиденциальную и служебную информацию;

7) Нести ответственность за сохранность материальных ценностей, находящихся в пользовании отдела.

8) Несет ответственность за сохранность ранее рассмотренных отделом обращений физических и юридических лиц, хранящихся в отделе до передачи в архив;



3. Организация деятельности отдела арендных отношений и аукциона

1. Отдел арендных отношений и аукциона обладает полномочиями, необходимыми для реализации его основных задач и функций, в соответствии с законодательными актами, указами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Отдел возглавляет руководитель отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Руководитель отдела осуществляет общее руководство деятельностью отдела и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и осуществление им своих функций.

4. Руководитель отдела представляет руководству Управления предложения по структуре и штатному расписанию отдела.

5. В этих целях руководитель отдела:

1) Определяет обязанности и полномочия главных специалистов;

2) Осуществляет иные полномочия в соответствии с законами и актами Президента Республики Казахстан.

6. Главный специалист отдела:

1) В период отсутствия руководителя отдела осуществляет общее руководство деятельностью отдела и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и осуществление им своих функций;

2) Осуществляет иные функции, возложенные руководителем отдела.

